

Perevägivallast politseiniku pilgu läbi



Dei Stein

Noorsoopolitseinik

- Häirekeskus kuuleb, hallo
- Tere, tahaksin teavitada perevägivallast.
- Mis Teil juhtus?
- Istusin lihtsalt diivanil ja elukaaslane virutas mulle vaasiga vastu pead. Kuna see ei läinud katki, virutas ta selle vastu maad puruks ... ja mul on väike laps kodus.
- On ta joobes?
- Ei ole. See on juba teist korda. Esimest korda ma andsin talle andeks. Aga nüüd tuli ta mulle uuesti kallale ja ähvardab mind.

See katkend on näide igapäevastest kõnedest häirekeskusesse. Sündmuskohale saadetakse politseiametnikud, kes fikseerivad vigastused. Politseinik on esimene, kes puutub kokku perevägivalla osapooltega. Sõltuvalt olukorrast lahendatakse tüli kohapeal või toimetatakse vägivallatseja politseijaoskonda ja ohver kirjutab avalduse. Kehavigastuste korral algatatakse kriminaalmenetlus. Kui peres on lapsed, siis mõni aeg hiljem piirkonna- ja noorsoopolitseinik viivad läbi järelkontrolli, teavitatakse kohaliku omavalitsuse lastekaitseametnikku ning vajadusel tehakse kodukülastusi. See on lühikokkuvõtte protseduurireeglitest, mida peab järgima politseiametnik perevägivaldajatuhtumi puhul. Mis toimub aga peres siis,

kui ukсед jäävad politseinikule suletuks?

Järgnev ülevaade perevägivallaga kaasnevatest probleemidest ja võimalikest lahendustest põhineb minu kui noorsoopolitseiniku ja minu kolleegide kogemustel, uurimistulemustel ja politseistatistikal. Artikkel on kirjutatud, et aidata kaasa perevägivalla ohvritega kokku puutuvate spetsialistide koostööle.

Miks ohvrid ei tee avaldust

Üldjuhul helistab kannatanu politseisse intsidendi toimumise ajal ning soovib, et ahistamine lõppeks ja politsei viiks vägivallatseja sündmuskohalt kas aresti- või kaines-tusmajja. Sageli juhtub, et hiljem kannatanu loobub ütluste andmisest või palub menetluse lõpetada. Tihti on selle taga soov jätkata paarisuhet või hoida perekonda lagunemast (Ahven, Surva 2014). Avalduse tegemisest keeldumist põhjendavad ohvrid ka sellega, et nad ei soovi lähedast inimest karistada ning on valmis talle andestama.

Otsust politseisse avaldus esitamata jätta võivad mõjutada mitmed asjaolud – ühiskonna ükskõikne suhtumine perevägivalda ja ohvrit süüdistav hoiak, vaimse vägivalda raskus ja ulatus ning selle pikaajaline psühholoogiline mõju, ohvri suutmatuse vägivallada ära tunda ja enesesüüdistamine, hirm vägivallatseja ees ja puuduv turvatunne (*ibid*). Põhjuseks võivad olla ka materiaalsed või sotsiaalsed kaalutlused, näiteks majanduslik sõltuvus vägivallatsejast

või õiguslikud ja hooldusõiguslikud küsimused. Kannatanute sõnul on neil suhteliselt vähe usaldust kriminaalsüsteemi vastu, nad ei pääse ligi õigusabile ja vajalikule infole. Koostööd pärsib ka kriminaalmenetluse keerukus, samuti õiguskaitseorganite, tervishoiuasutuste ning sotsiaalvaldkonna spetsialistide puudulik väljaõpe perevägivalla ohvritega töötamiseks.

Psüühiline ja füüsiline vägivald

Vaadates politseistatistikat alates 2011. aastast, mil lähisuhtevägivalla juhtumeid hakati süsteemsetelt registreerima, on suurima osakaaluga kehaline väärkohtlemine, mis moodustab läbi aastate ligi 80% kõigist registreeritud perevägivalla juhtumitest. Eriti murelikuks teeb asjaolu, et viimasel ajal on suurenenud vägistamisjuhtumite arv lähisuhtes, mis on üks raskemaid kehalise väärkohtlemise vorme. Lähisuhtes on vägistajateks olnud peamiselt mehed ning kannatanud üldjuhul alaealised vanuses 4–12 eluaastat, vaid 11% kannatanutest on olnud täiskasvanud. Politseistatistikas on sageduselt järgmine vägivalda liik ähvardamine (13%) (Paabo jt 2014). Psüühiline vägivald, mis jätab keha asemel märgi ohvri hinge, on nii mõnelgi juhul raskem kui füüsiline vägivald. Muuhulgas võib psüühiline vägivald väljenduda selles, et ohvril ei lasta vabalt suhelda teiste inimestega, õppida või töötada. Samas ei peeta psüühilist vägivalda partneri suhtes sageli tõsiseltvõetavaks, seda on ka raskem märgata ning tõestada, kui sinikaid ja marrastusi. On teada, et kaks ohvrit kolmest ei pöördu iialgi kuhugi abi saamiseks (*ibid*).

Kes on tavaliselt kannatanu

Tüüpilise vägivallatseja ja kannatanu portreed on raske koostada, sest peretülid on nii mitmetahulised. Nii vägivallatsejaid kui ohvreid on püütud klassifitseerida ning leida

ühiseid tunnusjooni. Isikliku kogemuse ning politsei analüüsi põhjal toon tabelis 1, lk 72 välja mõned omadused, mis iseloomustavad peretüli osapooli tüli hetkel.

Perevägivalla juhtumite korral tuuakse peamiste ohvritena välja naised, kuid tihti peale jäävad tähelepanuta eakad ning lapsed. Politseistatistika järgi on eakate ohvrite puhul rohkem kui pooltel ehk 61% juhtudest vägivallatsejaks nende pojad ja tütreid, põhjuseks peamiselt soov saada vanemalt lisaraha.

Kuriteoohvrite direktiivi järgi vajavad lapsed erilist kaitset, kuna nad kogevad tihti korduvat ohvriks langemist, hirmutamist või kätemaksu (*Euroopa Parlamendi ja...* 2012). Samuti ei tohi märkamatuks jääda laps, kes pidevalt näeb pealt vägivalda vanema suhtes. Laps õpib, et perevägivallast rääkimine on ohtlik, kuna see võib esile kutsuda karistuse politseilt, sotsiaaltöötajalt või vägivallatsejalt. Kahjuks nende laste jaoks ei seostu politsei turvalisuse tagamisega, sest vägivallatseja viiakse ohtlikus olukorras küll minema, kuid varem või hiljem on ta kodus tagasi. Kodust võetakse kaasa peremudel tulevaseks eluks, mistõttu võib vägivaldses kodus üles kasvanud lapsest saada vanemas eas suure tõenäosusega kas vägivallatseja või ohver. Lapsena vägivalda kogenud tüdrukud leiavad täiskasvanueas enda kõrvale suure tõenäosusega vägivaldse partneri. Kuna lapsepõlves on õpitud vaikima, siis ka täiskasvanuna ei pöörduta kuhugi abi saamiseks. Perevägivalda kogenud lastel esinevad:

- ♦ psühhiaatrilised probleemid (ärevushäired, käitumiseraskused, depressiivsus), mis võivad viia enesetapuni
- ♦ lisaks vaimsele ka füüsilise tervise nõrgenemine
- ♦ psühhosotsiaalsed probleemid (agressiivsus teiste laste ja loomade vastu, kurbus, sõprade puudumine)
- ♦ koolist väljalangemine.

Tabel 1. Pervägivalda osapoolte iseloomulikud jooned

Vägivallatseja (tavaliselt mees)	Ohver (tavaliselt naine, laps või eakas)
Kasutab füüsilist vägivalda, sest tunneb ennast sisimas jõuetuna	Füüsiliselt nõrgem
Liigne kontrollivajadus	Manipulatsioonide tagajärjel madalama enesehinnangu ning ärahirmutatud, tunneb ennast süüdi
Ei oska oma agressiivsust kontrollida	Majanduslikult või ealiste iseärasuse tõttu sõltub vägivallatsejast
Alkoholi liigtarvitaja	Tunneb emotsionaalset jõuetust
Juba varasem seadusi eirav käitumine (alkoholiseaduse rikkumisest tapmiseni)	On olnud ka varasemates lähisuhetes vägivalda ohver
Soovib rahuldada oma vajadusi ning komplekse (raha, seks)	On vägivallatsejaga sõltuvussuhtes (vahelduvad tüli ja leppimise perioodid)

Ligi veerandi pervägivalda all kannatanud alaealiste suhtes tarvitatakse vägivalda korduvalt. Peamiselt on lapsed pidanud taluma kehalist väärkohtlemist ja seda nii poisid kui tüdrukud (Paabo jt 2014).

Millised on lahendused?

Vägivallajuhtumitest peredes, kus kasvavad lapsed, edastab politseiametnik alati infot kohalikkude omavalitsusse, sotsiaal- või lastekaitsetöötajale ja ohvriabitöötajale. Samuti viivad kõik nimetatud ametnikud läbi vestlusi riskiperedega.

Üleriigilisel tasuta lühinumbril 1492 saavad abi küsida kõik füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda kogenud naised. Naiste tugitelefoni kampania julgustab politsei poole pöörduma ka vägivalda märkamisel.

Kuna politseiametnikud näevad oma töös, et kõige sagedasemaks vägivalda kasutamise põhjuseks on meeste liigne kontrollivajadus ja oskamatus oma agressiivsust kontrollida, siis oleks vaja rohkem vägivallatsejatele suunatud programme, psühholoogilist (sund-) nõustamist, vihajuhtimise koolitusi jms (Pettai 2015). Abi oleks ka *Women's Aid*-i eeskujul välja töötatud ohvriabi käsiraamatust

pervägivalda ohvritele, kus on kirjas, millised on ohvri õigused, kust abi saada, kelle poole pöörduda ning mida menetlus endast kujutab (Abdullatif 2015).

Kiireim lahendus, mis ohvrit kaitseb, on lähenemiskeeld (Pettai 2015). Õnneks kohaldatakse Eestis lähenemiskeeldu üha enam. Sellest hoolimata osa vägivallatsejaid ahistab oma ohvreid edasi. Siiski esineb on lähenemiskeeldu rikkumist pigem harva.

Mitmes riigis on spetsiaalsed politseiuurijate ja prokuratuuri osakonnad või kohtud, kus pervägivalda juhtumeid käsitlevad eriettevalmistuse saanud spetsialistid (*ibid*). Need spetsialistid on end igati õigustanud, sest on aidanud luua parema kontakti ohvritega ning suurendanud nende turvatunnet, ja nii on suudetud julgustada ohvreid kohtuprotsessis lõpuni osalema.

Kuna ohvri vajadused on erinevad ja komplitseeritud, tuleb kõigis abistamisega tegelevates valdkondades keskenduda ohvri vajadustele. Märksõnaks on koostöö, sest tihtipeale saadab näiteks politseiametnik lastekaitse spetsialistile infot pere kohta, kuid ei pruugi saada **tagasisidet**, kuidas perel edasi läheb. Keeruliste juhtumite puhul võiks enam läbi viia **ümarlause kohtumisi**, kus arutatakse

võimalusi peresid aidata. Oluline on ka see, kuidas ohvriga suhelda. Eriti sellise ohvriga, kes ei julge, soovi või saa kuskilt abi otsida.

Koostöös lastekaitsega võiksime teha rohkem **ennetustööd**, et naabrid-sõbrad-tuttavad julgeksid vägivallajuhtumite korral reageerida. **S**

Viidatud allikad

Abdullatif, A. (2015). Koduvägivalla ennetustöö Inglismaal.

Ahven, A., Surva, L. (2014) Perevägivalla menetluspraktika 2011 ja 2013. *Kriminaalpoliitika analüüs*.
www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/pv_menetlus_2011-2013_avalik.pdf (02.02.2016).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/EL. www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/ohvrite_direktiiv.pdf (02.02.2016).

Paabo, R., Aru, K., Põldar, M. (2014). Lähisuhtevägivalla juhtumid 2014. Analüütiline ülevaade lähisuhtevägivalla juhtumitest, menetluspraktikast perioodil 2014. Politsei- ja Piirivalveameti analüüsibüroo.

Pettai, I. (2015). Perevägivald Eestis juristi pilgu läbi. Lühikokkuvõte ekspertküsitluste tulemustest. Tallinn: Tartu Ülikool.